



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

د دارالانشاء عمومي رياست

د تحريراتو آمریت

د متحد المالونو خانګه



د متحد المال ګڼه: ۳۶

نېټه: ۱۴۴۴/۵/۹ هـ

☐ عاجل ☐ عادي ☐ اطمينانېه ☐ ابلاغيه ☐ ساير

د افغانستان اسلامي امارت د تمیز ونو، دېوانونو، مرافعه او ابتدائيه محکمو قدرمنو منسوبينو ته!

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

وبعد: د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام د دفتر د ګڼه (۲۸۸) مورخ ۱۴۴۴/۴/۱۵ هـ مکتوب په توسط د عاليقدر امير المؤمنين شيخ صاحب حفظه الله فرمان رارسيدلی چي په هغه کي د سترې محکمې محترم مقام ته هدايت شوی تر څو ټولي محکمې د لاندې هداياتو په عملي کولو مکلفي کړي:

۱)) - ابتدائيه محکمې دي دوسيې په يوه نيمه مياشت کي څيړي، که کوم قاضي معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده کي اجراءات نه شي کولای، خپل عذر به سترې محکمې ته وړاندې کوي.

۲ - مرافعه محکمې دي دوسيې د شلو ورځو څخه تر يوې مياشتې موده کي څيړي، که کوم قاضي معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده کي اجراءات نه شي کولای، خپل عذر به سترې محکمې ته وړاندې کوي.

۳ - د تمیز رياستونه دي دوسيې د شلو ورځو څخه تر يوې مياشتې موده کي څيړي، که کوم رئيس معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده کي اجراءات نه شي کولای، خپل عذر به سترې محکمې ته وړاندې کوي.

۴ - ټول قاضيان دي د حدود او قصاص دوسيې په عاجله توګه څيړي، يادو قضيو ته د لومړيتوب حق ورکړئ!

۵ - ټول قاضيان دي هغه جنائي قضيه چي بنديان لري، په عاجله توګه څيړي.

د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام پورته ذکر شوی فرمان مو د سترې محکمې محترم عالي مقام ته پيشنهاده کړ، عالي مقام يې په اړه داسي هدايت وکړ:

((د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام په فرمان کي د (۱) څخه تر (۵) شميرې پوري هدايات چي د محکمو د اجراءاتو په باره کي دي، ټولو محکمو ته دې په متحد المال شکل واستول شي.

ټولي محکمې مکلفي دي چي د خپلو کارونو په ترسره کولو کي د مشرتابه محترم عالي مقام ذکر شوي هدايات په جدي ډول په نظر کي ونيسي او عملي دي کړي.))

بناءً د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام هدايات د ستري محكمې د محترم مقام د هدايت مطابق ددې متحدالمال په توسط د افغانستان اسلامي امارت د ستري محكمې مربوط رياستونو، تميزونو، ديوانونو، مرافعه او ابتدائيه محكمو ته واستول شو تر څو د هغې په رڼا كې شرعي او اصولي كړنې تر سره شي.

په درنښت

۹ مجلې لارښود
۱۴۳۴ هـ ق

مفتي عبدالرشيد "سعيد"

د ستري محكمې

د دارالانشاء عمومي رئيس





د افغانستان اسلامي امارت

د مشرتابه مقام دفتر

عادي: ☐ عاجل: ☐
محرم: ☐ ابلاغیه: ☐

گڼه: ۲۸۸

نېټه: ۱۴۴۴/۴/۱۵ هـ ق

بسم الله الرحمن الرحيم

د ستري محکمې محترم مقام ته!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

صحت او عافيت مو الله جل جلاله په نصيب كړه!

وبعد: ټولي اړونده محکمې د لاندې هداياتو په عملي كولو مكلفي كړئ!

۱. ابتدائيه محکمې دي دوسيې په يوه نيمه مياشت كې څېړي، كه كوم قاضي معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده كې اجراءات نه شي كولای، خپل عذر به ستري محکمې ته وړاندې كوي.
۲. مرافعه محکمې دي دوسيې د شلو ورځو څخه تر يوې مياشتې موده كې څېړي، كه كوم قاضي معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده كې اجراءات نه شي كولای، خپل عذر به ستري محکمې ته وړاندې كوي.
۳. د تمیز رياستونه دي دوسيې د شلو ورځو څخه تر يوې مياشتې موده كې څېړي، كه كوم رئيس معقول او شرعي عذر ولري او په ياده موده كې اجراءات نه شي كولای، خپل عذر به ستري محکمې ته وړاندې كوي.
۴. ټول قاضيان دي د حدود او قصاص دوسيې په عاجله توگه څېړي، يادو قضيو ته د لومړيتوب حق ورکړئ!
۵. ټول قاضيان دي هغه جنائي قضیې چې بنديان لري، په عاجله توگه څېړي.
۶. د تفتيش او تدقيق په تشکيلاتو كې دي پنځلس تنه اضافه شي، لس تنه په ستره محكمه كې او پنځه تنه د جنوب لوېديځ زون د تمیز په عالي رياست كې.
۷. كله چې په يو ديوان كې كارونه لږ وي، ستره محكمه كولای شي چې د ياد ديوان د قاضيانو، مفتيانو او محررينو څخه په بل داسي ديوان كې چې كارونه يې ډېر وي، د مکتوب د صدور د نېټې څخه بيا تر يو كال پوري د استخلاف په طريقه سره استفاده وكړي، ترڅو د كارونو ازدحام كم شي.

والسلام

اميرالمؤمنين شيخ القرآن والحديث

مولوي هبة الله اخندزاده

د ربيع الثاني ۱۴۴۴ هـ

واړدې گڼه: ۱۳۰
۱۴۴۴/۴/۲۷
د ستري محکمې مقام دفتر